한 국 관 광 공 사 감 사

개 선

감 사 명 : ○○골프장 운영현황 특정감사

제 목 : **○○골프클럽 이용약관 미비**

관계부서 : ○○골프장

내 용

1. 업무 개요

공사는 제주특별자치도 서귀포시 내에 관광객 이용편의 및 유치 증진을 목적으로 코스 규모 18홀의 대중제 골프장인 ○○골프클럽(이하 "○○골프장"이라 한다)을 운영하고 있고, ○○골프장에 입장하는 모든 이용자에게 시설을 이용함에 있어서 생기는 필요한 모든 사항을 정함을 목적으로 「○○골프클럽 이용약관」(이하 "이용약관"이라 한다)을 제정하였으며, 이에 따라 ○○ 골프장 내장객은 위 이용약관을 준수하여야 한다.

공사 「직제규정시행세칙」(2021. 12. 24. 개정, 사규 제2021-73호) 부서별 세부 업무 분장에 따르면 ○○골프장은 골프장 운영계획 및 영업계획 수립, 골프장 수익금 처리, 골프장 인허가업무, 경기진행 및 기타 일체의 부대업무 등을 담당하고 있다.

한편, 공사는 골프장 이용약관을 ○○골프장 프론트 및 ○○골프장 홈페이지 화면 하단 팝업창 형태로 게재하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 약관 관련 법령

「약관의 규제에 관한 법률」(이하 “약관법”이라 한다) 제2조 제1호에 의하면 “약관”이란 그 명칭이나 형태 또는 범위에 상관없이 계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용을 말하고, “사업자”란 계약의 한쪽 당사자로서 상대 당사자에게 약관을 계약의 내용으로 할 것을 제안하는 자를, “고객”이란 계약의 한쪽 당사자로서 사업자로부터 약관을 계약의 내용으로 할 것을 제안 받은 자라고 되어 있다.

그리고 위 약관법 제3조에 의하면 사업자의 약관의 작성 및 설명의무와 관련하여 사업자는 고객이 요구할 경우 그 약관의 사본을 고객에게 내주어야 하며, 약관에 정하여져 있는 중요한 내용을 고객이 이해할 수 있도록 설명하도록 되어 있고, 위 약관법 시행령 제2조에 따르면 사업자는 영업소에 해당 약관을 비치하여 고객이 볼 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 위 약관법 제19조의3에 의하면 공정거래위원회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 일정한 거래 분야에서 표준이 될 약관(이하 “표준약관”이라 한다)을 공시(公示)하고 사업자 및 사업자 단체에 표준약관을 사용할 것을 권장할 수 있도록 되어 있다.

나. 골프장 관련 사규

공사 「○○골프장 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다) 제3조에 의하면 ○○골프장은 관광객 우선적 이용 및 예약제로 운영하도록 되어 있고, 위 운영규정 제31조에 의하면 경기담당자는 경기 진행에 관한 사항이나 고객에게 주의를 환기시킬 사항이 있을 때에는 그 내용을 고객이 잘 볼 수 있는 위치에 게시하도록 되어 있으며,

제52조에 따르면 팀장(○○골프장 팀장)은 골프장 이용약관을 제정, 소관관청에 신고하여야 하며 내장객이 잘 보이는 곳에 게시하도록 되어 있다.

그리고 「○○골프클럽 이용약관」(이하 "이용약관"이라 한다) 제4조에 의하면 약관을 프론트 기타 이용자가 보기 쉬운 곳에 게시하도록 되어 있고, 제33조에 따르면 약관의 변경이 있을 때에는 지체 없이 프론트에 게시하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공정거래위원회 표준약관 사용 여부

공정거래위원회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 일정한 거래분야에서 표준이 되는 약관을 마련하였는데, 그 중의 하나로 [별표 1]의 「골프장이용 표준약관」(표준약관 제10033호, 2016. 10. 10. 개정)이 있다.[3]

한편 개정 전 ○○골프장 이용약관은 이용자에게 불합리한 측면이 있었으나,[4] 이후 ○○골프장은 공정거래위원회의 표준약관을 참고하여 2022. 2. 24.(사규 제2022-7호)자로 이용약관을 개정하였고, 그 결과 이용자에게 불합리한 이용약관이 개선되었다.

이와 관련하여 ○○골프장, 공정거래위원회의 표준약관 및 ◎◎공단이 운영하는 ◇◇골프장 이용약관의 주요 내용을 비교하면 [별표 2]와 같다.

나. 골프장 위약제도 고지 관련

---

3) 공정거래위원회 홈페이지 정보공개란의 하위메뉴 표준계약서의 표준약관 양식에서 확인할 수 있음

4) 개정 전 이용약관에 의하면 아래와 같은 문제점이 있었음

가. 약관을 프론트에 게시할 뿐 약관의 교부의무가 없고, 이용요금에 포함되는 항목에 대한 상세한 설명이 제시되지 않았음

나. 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그 밖에 불가항력 등으로 인하여 경기가 불가능할 때에는 전체 18홀 중 3번째 홀부터는 이용요금의 50%, 10번째 홀부터는 이용요금의 100%를 징수하도록 되어 있었음

다. ○○골프장은 미리 고지하지 않은 내용으로도 이용거절이 가능하고, 안전사고의 책임에 대해 표준약관에는 이용자와 사업자 모두에 대한 책임이 공정하게 명시되어 있으나, ○○골프장의 약관에는 대여장비 결함에 대해서만 책임을 부담하는 것으로 되어 있었음

○○골프장은 2021년 10월 경 부터 효율적으로 예약을 관리하고, 골프장 이용자들에게 더 많은 예약 기회를 제공하기 위하여 ○○골프장 홈페이지에 위약제도를 안내하여 시행하고 있다. 이에 따르면 골프장 이용자는 예약 변경이나 취소를 3일 전까지 불이익 없이 할 수 있고, 1일 전 또는 당일 취소 시 골프장 이용에 불이익을 받게 되는데, 구체적으로 '1일 전 및 당일 취소·연락두절(no-show) 미내장 시 다음달 1일부터 2개월간 예약정지(우천 시 예외)'를 하도록 되어 있다.

반면에 위 이용약관 제5조 제3항(2022. 2. 24. 자 신설)에 의하면 이용자가 예약을 불이행하는 경우 골프클럽(○○골프장)은 합리적인 범위 내에서 벌점부과 또는 일정기간의 예약정지나 이용제한 등의 조치를 취할 수 있도록 되어 있는데, 이러한 규정은 홈페이지 안내 사항과 달리 '벌점부과'라는 제재사항이 추가 되었고,[5] 이용제한 조치 또한 재량사항으로 되어 있다. 위약제도에 대하여 ○○골프장 홈페이지 및 이용약관에 기재된 내용을 비교하면 [그림]과 같다.

[그림] ○○골프장 홈페이지 및 이용약관에 기재된 위약제도

홈페이지에 게시된 위약제도	○○골프장 이용약관에 신설된 위약제도
위약 제도 · 위약제도 시행 안내 - 효율적인 예약 관리와 보다 많은 고객님들께 예약 기회를 제공하기 위하여 아래와 같이 위약 제도를 시행합니다. - 예약 변경이나 취소는 3일 전까지 가능하며, 1일전 또는 당일 취소 시 중문골프클럽 이용에 불이익을 받게 됩니다. 구분 / 위약 내용 / 비고 3일전 : 인터넷 및 전화로 취소 가능 2일전 : 인터넷으로 취소는 불가하고 전화로 취소 가능 (일요일 제외) / 불이익 없음 / 1일전 및 당일 취소 / 연락두절(no-show) 미내장 / 다음달 1일부터 2개월간 예약 정지 / 우천시 예외 (예: 2021년 10월 20일 하루 전 또는 당일 취소 발생 → 위약기간 2021. 11. 1 ~ 12. 31까지)	제5조(예약) ③이용자가 예약을 불이행하는 경우에는 골프클럽은 합리적인 범위 내에서 벌점부과 또는 일정기간의 예약정지나 이용제한 등의 조치를 취할 수 있다. <신설 2022.2.24>

자료: ○○골프장 홈페이지 및 이용약관 내용 재구성

5) 벌점부과의 방법이나 기준에 대해 이용약관에 구체적으로 명시되어 있지 아니하고 홈페이지에도 고지되지 아니함

그러나 위 약관법 제3조에 의하면 약관에 정하여져 있는 중요한 내용을 고객이 이해할 수 있도록 설명하도록 되어 있는데, 위약제도는 골프장 이용자에게 중요한 내용이므로 벌점부과 또는 일정 기간의 예약정지나 이용제한 등의 조치는 이용약관에 구체적으로 명시되어야 하고, 또한 골프장 홈페이지에 같은 내용으로 안내되어야 한다.

한편, 이용약관은 공사 사규이므로, ○○골프장은 이용약관의 위약제도를 개정(신설)한 후 이에 따른 후속조치로 홈페이지에 그 내용을 안내하여야 하나, 반대로 위약제도를 2021년 10월 경에 ○○골프장 홈페이지에 먼저 고지한 후 2022. 2. 24.에 이용약관을 개정하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○골프장은 공정거래위원회의 「골프장이용 표준약관」 제5조 제4항에 따라 이용자가 예약을 불이행하는 경우에는 사업자는 합리적인 범위 내에서 벌점부과 또는 일정기간의 예약정지나 이용제한 등의 조치를 취할 수 있다고 이용약관을 개정하여 위약제도의 근거를 마련한 바 있고, 이용약관에 위약제도 세부내용을 구체적으로 규정하지 않은 것은 골프장 비수기에는 예약 정지 기간을 축소하고, 성수기에는 예약 정지 기간을 확대하는 등 골프장 운영 상황에 따라 이용약관 개정 절차를 거치지 않고 위약제도 세부내용을 탄력적으로 변경하기 위한 것이라고 답변하였다.

그러나 위약제도는 골프장 운영의 효율성을 높이고 다수 이용객에게 예약 기회를 확대하기 위한 목적으로 특정 예약자의 권리를 제약하는 제도이므로, 사업자와 이용객 간의 권리·의무 관계를 정하는 이용약관에 위약조건과 예정조치

사항을 구체적으로 명시함으로써 제약의 근거를 명확히 하는 것이 분쟁 예방을 위하여 중요하다고 판단되는 바, ○○골프장의 위와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 위약조건과 예정조치 사항 등 위약제도의 구체적인 내용을 「○○골프클럽 이용약관」에 추가하여 개정하시기 바랍니다.(**개선**)

[별표 1]

골프장이용 표준약관

공정거래위원회
표준약관 제10033호
(2016. 10. 10. 개정)

제1조(목적) 이 약관은 골프장사업자(이하 “사업자”라 한다)와 골프장의 시설물을 이용하려는 모든 내장객(이하 “이용자”라 한다)간의 골프장 시설물 이용 및 이에 따르는 책임에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 약관은 사업자와 골프장의 회원 또는 비회원인 이용자에게 적용된다.

제3조(계약의 성립) 골프장 이용계약은 이용자가 골프장이용을 청약하는 의사표시와 서명을 하고 예약자확인 절차를 마친 때에 성립된다. 예약을 하지 않은 경우에는 입장절차를 마친 때 성립한다.

제4조(약관의 명시, 설명의무) ① 사업자는 이 약관을 프론트 기타 이용자가 보기 쉬운 곳에 게시하여야 하며, 이용자가 회원가입계약 또는 골프장 이용계약을 체결할 때 요구하면 이 약관의 사본을 교부하여야 한다.
② 사업자는 이 약관에 정하여져 있는 중요한 내용을 회원가입계약 또는 골프장 이용계약을 체결할 때 이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다. 다만, 그 전에 설명을 들었던 이용자에게는 이 약관의 변경된 내용이 없으면 그의 동의를 얻어 설명하지 아니할 수 있다.
③ 사업자가 제1항 또는 제2항의 의무를 위반한 경우에는 당해 약관조항을 계약의 내용으로 주장할 수 없다.

제5조(예약) ① 이용자는 이용예정일로부터 ( )일 전까지 예약할 수 있다.
② 비회원 이용자가 예약을 하는 경우에는 사업자는 팀별 이용예정인원수에 해당하는 입장료 총액의( )%를 예약금으로 지급할 것을 요구할 수 있다. ※ ( )%는 10% 이내이어야 함
③ 비회원 이용자가 제2항의 규정에 의하여 예약금을 지급해야 할 경우에는 예약당일 ( )시까지 지급해야 하며, 그 지급이 없으면 예약을 무효로 한다.
④ 이용자가 예약을 불이행하는 경우에는 사업자는 합리적인 범위내에서 벌점부과 또는 일정기간의 예약정지나 이용제한 등의 조치를 취할 수 있다.

제6조(예약금의 환불 등) ① 비회원 이용자가 주말이나 공휴일인 이용예정일로부터 4일전까지, 평일인 이용예정일로부터 3일전까지 예약을 취소한 경우에는 예약금의 전액을 환불한다. 다만, 이용예정일로부터 2일전에 예약을 취소한 경우에는 예약금 중 50%를 환불한다.
② 비회원 이용자가 이용예정일로부터 2일전까지 예약의 취소가 없거나 아무런 통지없이 이용예정일에 골프장을 이용하지 않을 경우에는, 예약금을 환불하지 않는다.

③ 강설, 폭우, 안개 기타 천재지변 등의 불가항력적인 사유로, 사업자가 이용예정일에 골프장 이용이 불가능하다고 판단되어 임시휴장을 하는 경우에는 예약금을 환불하여야 한다.
④ 사업자의 귀책사유로 비회원 이용자가 이용예정일에 골프장을 이용하지 못하게 된 때에는 사업자는 예약금의 배액을 배상하여야 한다.

제7조(이용요금) ① 골프장 이용요금은 다음 내역의 합계금액으로 한다.

1. 골프코스 이용에 따른 요금(카트이용요금을 포함한다)

2. 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금

3. 제세공과금 : 부가가치세와 회원제골프장의 경우에는 개별소비세와 농어촌특별세, 교육세, 체육진흥기금을 포함한다.

4. 기타 사업자가 정한 특별요금

② 골프장 이용 시 기본적으로 발생되는 비용으로서 제1항 제2호의 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금 및 제1항 제3호의 제세공과금을 기본요금이라 한다.

③ 사업자는 제1항 각 호의 세부내역을 프론트 기타 이용자가 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.

제8조(요금의 환불) ① 입장절차를 마친 이용자가 경기 전 임의로 이용계약을 취소한 경우에는 이용요금의 50%를 환불하고, 경기 개시 후 임의로 이용계약을 중단 또는 취소한 경우 9홀까지(18홀 기준)는 이용요금에서 기본요금을 제외한 금액의 25%를 환불한다.

② 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그밖에 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를 마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에는 다음과 같이 이용요금을 환불한다.

1. 1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우 : 이용요금 - 기본요금

2. 2번째 홀 이후 : (이용요금 - 기본요금) × {1-(기 이용한 홀 수/전체 홀 수)}

제9조(이용시간 및 휴장) ① 이 골프장 이용시간은 일출 20분전부터 일몰 20분 후까지로 하되, 조명시설이 설치된 골프장은 ( )까지로 한다.
② 이 골프장의 정기 휴장일은 다음과 같다. ( )
③ 강설, 폭우, 안개 기타 천재지변 등의 불가항력적인 경우를 제외하고 임시휴장을 할 경우에는 사업자는 사전에 이를 일간지 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시하고 당해 기간에 이용하기로 예약한 이용자에게 고지하여야 한다.

제10조(이용의 거절) 사업자는 다음 각 호의 경우에 골프장 이용을 거절할 수 있다.

1. 예약된 시간을 지키지 아니한 때
2. 경기능력이 현저히 부족하여 다른 이용자에게 방해가 될 때
3. 도박성 내기를 하는 등 미풍양속에 어긋나는 행동을 한 때

4. 대한골프협회규칙, 기타 이용자 에티켓과 관련하여 사업자가 미리 고지한 준수사항을 위반할 때

제11조(초과이용) ① 이용자는 1회 입장시 원칙적으로 ( )홀을 초과할 수 없다.

② 이용자가 제1항의 규정에 의한 홀을 초과하여 이용할 경우에는 사업자의 승낙을 받아야 하며, 이 경우 사업자는 추가요금의 지급을 요구할 수 있다.

제12조(경기규칙의 적용) ① 모든 이용자는 대한골프협회와 사업자가 정한 경기규칙을 지켜야 한다.
② 제1항의 두 규칙사이에 충돌이 있을 때에는 사업자가 정한 경기규칙이 우선한다.

제13조(공중질서 유지) ① 모든 이용자는 공공의 질서와 풍속을 지켜야 하며, 특히 도박적인 내기는 삼가하여야 한다.
② 사업자는 제1항의 규정을 위반하는 이용자에 대하여는 경기진행을 중단시키고 퇴장시킬 수 있다.

제14조(이용자 안전준칙) ① 비거리는 경기보조원의 조언에 관계없이 이용자 자신의 판단으로 선행조에 맞추지 않을 정도로 타구하여야 한다.
② 이용자는 타인의 전방에 진입하여서는 아니된다.
③ 경기진행중 후속팀에 사인을 보낸 때에는 후속팀의 타구가 끝날 때까지 안전한 장소에 대피하여야 한다.
④ 퍼팅을 끝마쳤을 때에는 퍼팅 그린에서 즉시 비켜나서 안전한 진입로를 이용하여 다음 홀로 향하여야 한다.
⑤ 페어웨이, 그린, 벙커 등에서 타구 등으로 손상시킨 부분이 있으면 이를 복구하도록 노력하여야 한다.

제15조(대피) 이용자는 경기진행 중 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 경기를 중지하고 그 사유가 끝날 때까지 안전한 장소로 대피하여야 한다.

1. 민방위훈련이 실시될 때
2. 낙뢰가 예상될 때
3. 기타 이용자의 안전을 위해 필요하다고 인정되어 사업자가 대피를 요청할 때

제16조(배상책임) 이용자가 고의 또는 과실로 골프장의 그린, 벙커, 건축물, 카트, 대여채, 대여화 등 각종 시설물과 비품을 훼손한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제17조(안전사고 책임 등) ① 경기도중 이용자의 고의·과실로 인하여 다른 이용자, 경기보조자 등 제3자에게 손해를 입힌 경우 이용자는 이에 대한 책임을 부담한다.
② 경기도중 사업자의 지휘·감독을 받는 경기보조자의 고의·과실로 인하여 사고가 발생한 경우에는 사업자도 이에 대한 책임을 진다.
③ 사고의 발생에 대하여 사업자에게 귀책사유가 있는 경우에는 사업자도 책임을 진다.

제18조 (귀중품의 보관 등) ① 이용자는 필요한 경우 귀중품 등 각종 물품에 대하여 그 품명과 가액을 기재하여 사업자의 확인하에 사업자에게 보관시켜야 한다.
② 제1항의 규정에 따라 사업자에게 보관시키지 아니한 경우에는 사업자는 그 물품의 분실, 훼손에 대하여 귀책사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제19조(안전관리와 편의의 제공) 사업자는 이용자가 골프장과 부대시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록

관리하고 이용자에게 최대한 편의를 제공한다.

제20조(면책) 천재지변 기타 불가항력적인 사유로 이용자에게 손해가 발생한 때에는 사업자는 이에 대한 책임을 지지 아니한다.

제21조(기타) ① 이 약관에 명시되지 아니한 사항 또는 이 약관의 해석상 다툼이 있는 사항에 대해서는 사업자와 이용자가 합의하여 결정하되, 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 관계법령 및 공정한 일반관행에 따른다.
② 이 계약과 관련된 분쟁에 관한 소는 민사소송법상의 관할 법원에 제기한다.

[별표 2]

공정거래위원회 표준약관, ○○골프장 및 ◇◇골프장 이용약관 주요 내용 비교

<table>
<tr><th>구분</th><th>공정거래위원회</th><th>○○골프장</th><th>◇◇골프장</th></tr>
<tr><td>약관 명시, 설명의무</td><td>(제4조)
약관을 프론트 기타 이용자가 보기 쉬운 곳에 게시, 이용자가 회원가입계약 또는 골프장 이용계약을 체결할 때 요구하면 이 약관의 사본을 교부하여야 함</td><td>(제4조)
약관을 프론트 기타 이용자가 보기 쉬운 곳에 게시하여야 하며, 이용자가 회원가입계약 또는 골프클럽 이용계약을 체결할 때 요구하면 이 약관의 사본을 교부</td><td>(제4조)
본 약관은 인터넷 홈페이지 또는 그 밖의 장소 등에 게시토록 하고, 이용자가 요구하면 이 약관의 사본을 교부함</td></tr>
<tr><td>이용요금</td><td>(제7조)
골프코스 이용 및 카트 이용요금, 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용 부과요금, 제세공과금(부가세 포함) 등 기재</td><td>(제6조)
요금은 다음 내역의 합계금액으로 한다.
1. 골프코스 이용에 따른 요금(그린피)
2. 카트 이용요금
3. 제세공과금
4. 기타 당 클럽이 정한 특별요금</td><td>(제9조)
<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>그린피
(인당)</th><th>카트료
(팀당)</th></tr><tr><td rowspan="2">주중</td><td>9홀</td><td colspan="2" rowspan="4">(세부내역 기재 생략)</td></tr><tr><td>18홀</td></tr><tr><td rowspan="2">주말·
공휴일</td><td>9홀</td></tr><tr><td>18홀</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>요금 환불
(천재지변, 불가항력 사유)</td><td>(제8조)
강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그 밖에 불가항력 시
1. 1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우: 이용요금 - 기본요금
2. 2번째 홀 이후: (이용요금 - 기본요금) × {1-(기 이용한 홀 수/전체 홀 수)}</td><td>(제8조)
강설, 폭우 등 그 밖의 천재지변 또는 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를 마친 이용자 팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에는 다음과 같이 이용요금을 환불한다.
1. 1홀을 마치지 못한 경우
: 전액환불
2. 18홀 미만 이용한 경우
: 홀별정산</td><td>(제10조)
강설, 폭우, 안개 그 밖의 천재지변 등과 ◇◇의 사유 시
1. 1홀을 마치지 못한 경우
: 이용 요금 전액 환불
2. 9(18)홀 미만 이용한 경우
: 홀 별 정산 요금</td></tr>
<tr><td>이용 거절</td><td>(제10조)
4. 대한골프협회규칙, 기타 이용자 에티켓과 관련하여 사업자가 미리 고지한 준수사항을 위반할 때</td><td>(제9조)
④ 대한골프협회규칙, 기타 이용자 에티켓과 관련하여 당 클럽이 미리 고지한 준수사항을 위반할 때</td><td>(제13조)
⑩대한골프협회 경기규칙, 이용자의 에티켓과 관련하여 ◇◇이 미리 고지한 준수 사항을 위반할 때</td></tr>
<tr><td>안전사고 책임</td><td>(제17조)
이용자에 대한 책임과 사업자에 대한 책임이 모두 명시</td><td>(제31조)
①이용자에 대한 책임 명시, 단 사고발생 사유가 대여장비 결함에 의할 경우 사업자가 책임
②경기도중 “○○골프클럽” 소속 경기보조원의 고의·과실로 인하여 사고가 발생한 경우에는 당 클럽도 이에 대한 책임을 진다.
③ 사고의 발생에 대하여 당 클럽에 귀책사유가 있는 경우에는 당 클럽도 책임을 진다</td><td>(제17조)
이용자에 대한 책임 명시</td></tr>
</table>

자료: 공정거래위원회 표준약관, ○○골프장 약관 및 ◇◇골프장 약관 일부 발췌 재구성